

1507977-08.2021.8.26.0624

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... de crime equiparado a hediondo, de tráfico de drogas, conforme condenação transitada em julgado certificada às fls. 54 (processo 0013186-91.2005.8.26.0624), merecendo menção, ainda, condenação constante na F.A. encartada às fls. 97 (processo 0003742-34.2005.8.26.0624), a qual ensejaria até mesmo reincidência, haja vista a data ali prevista para o término do cumprimento da respectiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1507977-08.2021.8.26.0624

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

2346652/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22065310 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2765/21/609
- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2346652 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO DE LIMA

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, V c/c Art. 61 "caput", II, "j" ambos do(a) CP

Data da Audiência:

03/03/2022

Aos 03 de março de 2022, às 14 horas e 45 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu MARCOS ROBERTO DE LIMA, acompanhado da Defensora, Dra. Kananda Pires Quevedo, a vítima NELMA ROSELI PINHEIRO DE CARVALHO; bem como as testemunhas arroladas Gustavo Lencione Marques e Ivan Oliveira Ferreira. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a

gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas da vítima e testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de MARCOS ROBERTO DE LIMA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 157, § 2º, V, c/c art. 61, "caput", II, "j" ambos do CP. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 17h, na rua Cônego Demétrio, nº 236, Centro, nesta cidade e Comarca de Tatuí, MARCOS ROBERTO DE LIMA, qualificado nestes autos, mediante grave ameaça e mantendo a ofendida Nelma Roseli Pinheiro de Carvalho, sob seu poder, restringindo sua liberdade, subtraiu, para si, o importe de R\$ 150,00, em espécie, pertencente à vítima. Segundo o apurado, o denunciado decidiu subtrair bens da vítima e, para tanto, aguardou que Nelma retornasse ao automóvel "MMC Out Lander 3.0 V6", cor prata, placas DWP4G78/Tatuí/SP, que havia estacionado em via pública. A vítima se aproximou do veículo e, após retirar notificação de multa do para-brisa, embarcou. MARCOS ROBERTO, então, bateu no vidro do passageiro e, fazendo gestos por baixo da vestimenta, demonstrou estar armado e anunciou o assalto. O denunciado abriu a porta do veículo e se acomodou no banco. Em seguida, MARCOS ROBERTO determinou que Nelma ficasse quieta e, na condução do veículo, deixasse rapidamente o local. A vítima obedeceu às ordens e passou a conduzir o automóvel conforme as orientações do denunciado. Durante o trajeto, enquanto mantinha a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade por obrigá-la, sob seu jugo, a transitar pela cidade, MARCOS ROBERTO se apoderou da bolsa de Nelma e subtraiu a quantia de R\$ 150,00. Em determinado ponto, o denunciado ordenou que o automóvel fosse encostado e fugiu, levando a quantia subtraída. A vítima registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia. Ocorre que investigações policiais apontaram o denunciado como autor de outros delitos patrimoniais e, em cumprimento a mandado de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar expedido nos autos 1507815-13.2021.8.26.0624, que tramitam por esse r. Juízo, foram localizadas na residência do denunciado as vestes utilizadas durante o roubo. Inquirido em solo policial, o denunciado confessou a prática delitativa. O denunciado foi reconhecido pela vítima, assim como as vestimentas apreendidas. Auto de reconhecimento de objeto às fls. 10. Auto de reconhecimento de pessoa às fls. 11. Relatório de investigação às fls. 12/5. Denúncia recebida em 13/01/2022, às fls. 52. Citação às fls. 64. Resposta à acusação apresentada às fls. 72/84, oportunidade em que arrolou testemunhas. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. Designou-se a presente audiência de instrução, debates e julgamento às fls. 104/6. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas a vítima e testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Ausentes preliminares, no mérito, a ação penal procede. Com efeito, autoria e materialidade delitivas do crime de roubo imputado ao acusado na denúncia restaram suficientemente comprovadas pelos documentos encartados aos autos e oitivas realizadas em juízo, sob o crivo do contraditório, também estabelecido que o crime veio circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima para além do tempo necessário ao seu cometimento. Vejamos: a dinâmica fática da ação criminosa aqui versada restou na sua essência reproduzida nas palavras da vítima, a qual, prestando depoimento diante do acusado (ao qual reconheceu, confirmado o auto de

fls. 11), detalhou que ao ingressar no veículo foi abordada pelo elemento que dizia se tratar de um sequestro, tendo de seguir trajeto na sua companhia, durante o qual ele logo se apoderou de certa quantia em numerário existente em sua bolsa, a qual não soube precisar, passo seguinte determinando que continuasse a dirigir até o ponto no qual resolveu descer (não sem antes salientar que outras pessoas lhe davam retaguarda), o que durou cerca de dez minutos. Paralelo a isso, tem-se o bem elaborado relatório investigativo de fls. 12/5, nesta teleaudiência ratificado pelos seus subscritores, investigador Gustavo e guarda municipal Ivan, os quais, ouvindo a vítima e identificando modo de atuação semelhante a uma outra execução de roubo em tempo aproximado, praticado pelo mesmo acusado (confira-se no digital certificado às fls. 116, sentenciado por este magistrado, e anotado que eventual unificação deve ser postulada pelo interessado na sede própria), lograram identificar o elemento, então executando, com ordem judicial, sua prisão temporária e a busca e apreensão de vestimentas, devidamente reconhecidas por Nelma, fls. 09, sendo pelo averiguado admitida a responsabilidade. Interrogado, tal qual em solo policial, fls. 17/8, Marcos confessou o roubo tal qual delineado durante a instrução que presenciou integralmente. Assim sendo, aqui se tem a certeza tanto a respeito da dinâmica delituosa de um crime de roubo, sequer controvertida pelo interrogado, quanto da restrição da liberdade da vítima por tempo relevante, para além do necessário para execução da subtração mediante ameaça, mesmo porque, Marcos não nega ter exigido que a vítima prosseguisse trajeto, mesmo após a apropriação do numerário almejado. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime imputado na inicial, passo à fixação das penas adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, verifico que as circunstâncias são deveras desfavoráveis. De antemão, tal qual observou às fls. 17, e restou consignado na sentença que proferi no feito certificado às fls. 116, o acusado apresenta pernicioso envolvimento com as drogas o que de forma alguma se constitui em fundamento para atenuar, mas sim para incrementar a gravidade da ação, pela periculosidade então demonstrada. Prosseguindo, evidenciada a inadequação da personalidade, afinal, para além de incidentes no âmbito do cumprimento de penas pretéritas (fuga no ano de 2008 - fls. 94; falta grave no ano de 2016 - fls. 95 e falta grave no ano de 2018 - fls. 95), e ainda que admitido que houvesse findado a execução objeto do livramento condicional, ao contrário do quanto observado, segundo ele equivocadamente, por este juízo sentenciante nos autos certificados às fls. 116, constata-se maus antecedentes na prática de crime equiparado a hediondo, de tráfico de drogas, conforme condenação transitada em julgado certificada às fls. 54 (processo 0013186-91.2005.8.26.0624), merecendo menção, ainda, condenação constante na F.A. encartada às fls. 97 (processo 0003742-34.2005.8.26.0624), a qual ensejaria até mesmo reincidência, haja vista a data ali prevista para o término do cumprimento da respectiva pena, superior a 11 anos de privação de liberdade, mas que não será utilizada sob tal aspecto, uma vez que a respectiva certidão às fls. 53 indica apenação bastante inferior, pela prática de um crime de furto simples. Por todas essas razões, elevo em 1/3 a pena, restando nesse primeiro momento estabelecida em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade financeira do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor

de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da confissão. Desponta isolada, entretanto, a agravante da reincidência, múltipla, nos crimes de lesões corporais no âmbito

doméstico cumulada com violação de domicílio (certidão às fls. 53 - processo 0000370-85.2018.8.26.0571); roubo tentado (certidão às fls. 54/5 - processo 0015468-58.2012.8.26.0624 - e sua combinação com a F.A. às fls. 98/9 apontando previsão de término para respectiva pena no ano de 2020); porte de arma com numeração suprimida (certidão às fls. 55 - processo 0016016-64.2004.8.26.0624 - e sua combinação com a F.A. às fls. 97/8 apontando previsão de término para a respectiva pena no ano de 2020) e roubo circunstanciado (certidão às fls. 55/6 - processo 0016915-62.2004.8.26.0624 - e sua combinação com a F.A. às fls. 98 apontando previsão de término para a respectiva pena no ano de 2020), e em virtude dela, sendo a reincidência múltipla, em crimes graves, cometidos com violência ou grave ameaça e uma delas específica, elevo em 1/2 a pena, atingindo 08 anos de reclusão e 19 dias-multa. Na terceira fase, presente a causa de aumento atinente à restrição da liberdade da vítima, elevo a reprimenda no patamar mínimo, de 1/3, tornando-a definitiva em 10 anos e 08 meses de reclusão e 25 dias-multa. O regime de cumprimento só pode ser o inicial fechado, mas não só pela quantidade de reprimenda, quanto por ser o único adequado a sujeito que, pouco após encerrar cumprimentos pretéritos e sendo múltiplo reincidente, inclusive sob a forma específica, comete crime de roubo restringindo a liberdade de mulher prestes a completar 60 anos, isso poucos após praticar crime semelhante (certidão às fls. 116 - sentença condenatória pendente de trânsito em julgado naqueles digitais), atentando contra os direitos fundamentais de segurança, liberdade e propriedade, com isso demonstrando intensas ousadia e periculosidade, aqui lembrado o pernicioso envolvimento com as drogas, tudo a exigir maiores esforços em termos de ressocialização. Não há que se falar, obviamente, em suspensão ou substituição das penas. Ante o exposto, sem digressões, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para CONDENAR o RÉU MARCOS ROBERTO DE LIMA, por incurso no art. 157 § 2º, V, do CP, à pena privativa de liberdade de 10 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pena pecuniária de 25 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. O réu não poderá recorrer em liberdade, de modo que a decretação de sua custódia, nesse momento, da sentença penal condenatória recorrível, faz-se necessária à preservação da ordem e segurança públicas, bem como para assegurar o cumprimento da lei penal, haja vista a substancial condenação, a ser cumprida no inicial fechado. Não é outra a interpretação que deve ser dada ao disposto no art. 311, CPP, mesmo após a alteração promovida pela Lei 13.964/18, uma vez ser absolutamente descabido imaginar que, podendo decretar a prisão preventiva ainda na fase da investigação policial, mediante representação da autoridade que conduz o inquérito, não o possa o juízo fazê-lo no momento da sentença, após, cognição exauriente, com base no poder geral de cautela, ex officio, aqui registrado que se trata de múltiplo reincidente, inclusive sob a forma específica, sendo igualmente graves os demais delitos que configuram a agravante, apanhado no cometimento de crime de roubo contra mulher prestes a completar 60 anos, numa dinâmica bastante semelhante a uma outra que lhe rendeu recentemente sentença penal condenatória pendente de trânsito em julgado, proferida em processo em virtude do qual já se encontra custodiado provisoriamente. Expeça-se mandado de prisão preventiva em função de sentença penal condenatória recorrível e, ato contínuo, guia de execução provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta,

observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 65). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA